

Lizenzvertrag für Endbenutzer

LESEN SIE DEN FOLGENDEN VERTRAG VOR INGEBRAUCHNAHME DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH:

Dieser Endkundenlizenzvertrag („Lizenzvertrag“) ist ein Vertrag zwischen (a) Ihnen (entweder als natürlicher oder als juristischer Person) und (b) HP Inc. („HP“), der die Verwendung der Software regelt, welche entweder auf dem HP Produkt installiert ist oder Ihnen von HP zur Verwendung mit dem HP Produkt („HP Produkt“) zur Verfügung gestellt wurde, und die nicht den Bestimmungen eines separaten Lizenzvertrages zwischen Ihnen und HP oder dessen Lieferanten unterliegt. Andere Software-Produkte können einen Lizenzvertrag in der dazugehörigen Online-Dokumentation enthalten. Mit „Software“ werden die Computer-Software sowie unter Umständen auch zugehörige Medien, gedruckte Materialien und „Online-“ bzw. elektronische Dokumentationen bezeichnet.

Eine Änderung oder Ergänzung dieses Lizenzvertrags kann dem HP Produkt beiliegen.

DIE RECHTE AN DER SOFTWARE WERDEN NUR UNTER DER BEDINGUNG EINGERÄUMT, DASS SIE ALLEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS ZUSTIMMEN. WENN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE „ICH BIN EINVERSTANDEN“ ODER „ZUSTIMMEN“ KLICKEN, ERKENNEN SIE DIE BEDINGUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGES AN. WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DES LIZENZVERTRAGES NICHT EINVERSTANDEN SIND, KLICKEN SIE AUF DIE ENTSPRECHENDE SCHALTFLÄCHE ZUR ABLEHNUNG, UND INSTALLIEREN ODER KOPIEREN SIE DIE SOFTWARE NICHT, LADEN SIE SIE NICHT HERUNTER UND VERWENDEN SIE SIE NICHT AUF ANDERE ART UND WEISE. SIE SIND BERECHTIGT, DIE NICHT BENUTZTE SOFTWARE ZUSAMMEN MIT IHRER HP HARDWARE INNERHALB VON 14 TAGEN AB KAUFDATUM AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DEN KAUF GETÄTIGT HABEN, GEGEN DIE VOLLE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURÜCKZUGEBEN.

1. LIZENZGEWÄHRUNG. HP gewährt Ihnen die folgenden Rechte, unter der Voraussetzung, dass Sie alle Bestimmungen dieses Lizenzvertrags einhalten:

a. Nutzung. Sie dürfen die Software auf einem einzelnen Computer („Ihr Computer“) verwenden. Wenn Sie das Software-Produkt über das Internet erhalten haben und es ursprünglich für mehr als einen Computer lizenziert wurde, dürfen Sie das Software-Produkt nur auf diesen Computern installieren und verwenden. Sie dürfen die Komponenten des Software-Produkts nicht trennen, um sie auf mehr als einem Computer zu verwenden. Sie sind nicht berechtigt, das Software-Produkt zu vertreiben. Sie dürfen die Software zum Zwecke ihrer Nutzung in den Arbeitsspeicher (RAM) Ihres Computers laden.

b. Speicherung. Sie dürfen das Software-Produkt in den lokalen Speicher oder das Speichermedium des HP Produkts laden.

c. Kopieren. Sie dürfen Kopien der Software zu Archivierungs- oder Sicherungszwecken erstellen, sofern die Kopien sämtliche Eigentumshinweise der Originalsoftware enthalten und nur für Sicherungszwecke verwendet werden.

d. Vorbehalt von Rechten. HP und seine Lieferanten behalten sich alle Rechte vor, die Ihnen nicht ausdrücklich in diesem Lizenzvertrag eingeräumt werden.

e. Freeware. Ungeachtet der Bestimmungen dieses Lizenzvertrags werden die gesamte Software oder Teile davon, die nicht Eigentum von HP sind oder Software, die unter einer öffentlichen Lizenz von Dritten („Freeware“) zur Verfügung gestellt wird, zu den Bestimmungen des Software-Lizenzvertrages zur Verfügung gestellt, der solcher Freeware beigefügt ist, sei es in Form eines gesonderten Vertrags, eines Lizenzvertrags auf der Verpackung oder in Form von zum Zeitpunkt des Downloads anerkannten elektronischen Lizenzbestimmungen. Die Verwendung der Freeware durch Sie unterliegt ausschließlich den Bestimmungen einer solchen Lizenz.

f. Wiederherstellungslösung. Wiederherstellungslösungen, die mit Ihrem bzw. für Ihr HP Produkt zur Verfügung gestellt werden, sei es in Form einer festplattenbasierten Lösung, einer auf externen Medien bereitgestellten Lösung (z. B. Diskette, CD-ROM oder DVD) oder einer äquivalenten Lösung, die in einer anderen Form zur Verfügung gestellt wird, dürfen lediglich für die Wiederherstellung der Festplatte des HP

Produkts verwendet werden, mit dem bzw. für das die Wiederherstellungslösung ursprünglich erworben wurde. Die Nutzung von Microsoft-Betriebssystem-Software, die in einer solchen Wiederherstellungslösung enthalten ist, ist durch den Microsoft-Lizenzvertrag geregelt.

2. UPDATES. Um eine als Update oder Upgrade gekennzeichnete Software nutzen zu dürfen, müssen Sie zuvor im Besitz einer Lizenz für die ursprüngliche Software sein, die von HP als Voraussetzung für die Update-Berechtigung genannt wird. Nach dem Update dürfen Sie die ursprüngliche Software nicht mehr verwenden, die die Grundlage für Ihre Update-Berechtigung war. Durch die Verwendung des Softwareprodukts erklären Sie sich außerdem einverstanden, dass HP automatisch auf Ihr Produkt zugreifen darf, wenn es mit dem Internet verbunden ist, um die Version oder den Status bestimmter Softwareprodukte zu überprüfen und um Upgrades oder Aktualisierungen für solche Softwareprodukte automatisch auf Ihr HP Produkt herunterzuladen und zu installieren. Damit werden neue Versionen oder Aktualisierungen zur Verfügung gestellt, die erforderlich sind, um die Funktionalität, Leistung oder Sicherheit der HP Software und Ihres HP Produkts zu gewährleisten und um Ihnen die Inanspruchnahme des Supports und sonstiger Services zu erleichtern. In bestimmten Fällen, und je nach Art des Upgrades oder der Aktualisierung, erhalten Sie Benachrichtigungen (per Popup oder auf eine andere Art), in denen Sie aufgefordert werden, das Upgrade oder die Aktualisierung einzuleiten.

3. ZUSÄTZLICHE SOFTWARE. Dieser Lizenzvertrag gilt für Updates oder Ergänzungen der ursprünglichen, von HP gelieferten Software, sofern HP keine anderen Bestimmungen zusammen mit dem Update oder der Ergänzung bereitstellt. Stehen diese anderen Bestimmungen im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Lizenzvertrags, haben sie Vorrang vor den Bestimmungen dieses Lizenzvertrags.

4. ÜBERTRAGUNG.

a. An Dritte. Der ursprüngliche Benutzer der Software ist berechtigt, die Software unter Aufgabe seiner eigenen Rechte an einen anderen Endbenutzer zu übertragen. Jede Übertragung muss alle Komponenten, Medien, Druckmaterialien, diesen Lizenzvertrag und gegebenenfalls das

Echtheitszertifikat (COA) umfassen. Die Übertragung darf nicht als indirekte Übertragung, beispielsweise als Kommission, erfolgen. Vor der Übertragung muss der Endbenutzer, der das zu übertragende Produkt erhält, allen Lizenzvertragsbestimmungen zustimmen. Mit der Übertragung der Software erlischt Ihre Lizenz automatisch.

b. Einschränkungen. Sie dürfen die Software nicht vermieten, im Leasing-Verfahren weitergeben oder ausleihen und die Software nicht für eine kommerzielle Timesharing- oder Büroverwendung einsetzen. Sie sind nicht berechtigt, eine Unterlizenz zu vergeben, die Lizenz oder die Software weiterzugeben oder zu übertragen, außer zu den in diesem Lizenzvertrag genannten Bedingungen.

5. EIGENTUMSRECHTE. Alle Rechte an der Software und der Benutzerdokumentation sind Eigentum von HP oder seinen Lieferanten und sind gesetzlich geschützt, insbesondere durch die Urheberrechts-, Geschäftsgeheimnis- und Marken-Gesetze der USA sowie andere anwendbare Gesetze und internationale Verträge. Sie dürfen keine Produktkennzeichnungen, Urheberrechtshinweise oder Eigentumsbeschränkungen von der Software entfernen.

6. EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DAS REVERSE ENGINEERING. Sie dürfen das Softwareprodukt ausschließlich in dem Umfang zurückentwickeln (Reverse-Engineering), dekompileieren oder disassemblieren, in welchem ein Recht zur Rückentwicklung vom Gesetz zwingend vorgeschrieben ist oder es in diesem Lizenzvertrag ausdrücklich bestimmt wird.

7. LAUFZEIT. Dieser Lizenzvertrag behält so lange seine Gültigkeit, bis er gekündigt oder abgelehnt wird. Außerdem gilt dieser Lizenzvertrag als gekündigt, wenn an anderer Stelle dieses Lizenzvertrags genannte Bedingungen vorliegen, oder wenn Sie gegen die Bestimmungen dieses Lizenzvertrags verstoßen.

8. ZUSTIMMUNG ZUR ERFASSUNG/NUTZUNG VON DATEN.

a. HP verwendet Cookies und andere Webtechnologien, um anonyme technische Informationen in Zusammenhang mit HP Software und Ihrem HP Produkt zu sammeln. Diese Daten werden verwendet, um die Upgrades und den damit verbundenen Support und andere Services

wie in Abschnitt 2 beschrieben zu gewährleisten. HP sammelt außerdem persönliche Daten, wie z. B. die IP-Adresse oder andere spezifische Identifizierungsinformationen, die in Verbindung mit Ihrem HP Produkt stehen und Daten, die Sie bei der Registrierung Ihres HP Produkts angeben. Diese Daten werden verwendet, um Ihnen die Upgrades und den damit verbundenen Support oder sonstige Services zur Verfügung zu stellen, aber auch, um Ihnen Marketingmitteilungen zu senden (in jedem Fall mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung wenn es das geltende Gesetz verlangt).

Soweit gesetzlich zulässig, stimmen Sie mit der Annahme dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sammlung und Verwendung von anonymen und persönliche Daten durch HP und ihre Tochtergesellschaften und angeschlossene Unternehmen wie es in dieser EULA, sowie in HP's Datenschutzrichtlinie weiter beschrieben wird, zu

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_us_en_c-001_title_r0001.

b. Erfassung/Nutzung durch Dritte. Bestimmte Software-Programme, die im Lieferumfang Ihres HP Produkts enthalten sind, werden von Fremdherstellern bereitgestellt und separat durch den Drittanbieter lizenziert („Software von Drittanbietern“). Software von Drittanbietern kann auch auf Ihrem HP Produkt installiert und betriebsbereit sein, auch wenn Sie solche Software nicht aktivieren/kaufen möchten. Software von Drittanbietern erfasst und überträgt möglicherweise technische Daten Ihres Systems (z. B. IP-Adresse, eindeutige Geräteerkennung, installierte Software-Version usw.) sowie andere Systemdaten. Diese Daten werden vom Drittanbieter verwendet, um Merkmale des technischen Systems zu identifizieren und sicherzustellen, dass die aktuellste Version auf Ihrem System installiert ist. Wenn Sie nicht möchten, dass die Software von Drittanbietern diese technischen Daten erfasst oder Ihnen automatisch Updates sendet, sollten Sie die Software deinstallieren, bevor Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

9. GARANTIEAUSSCHLUSS. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, WIRD DAS SOFTWAREPRODUKT VON HP UND SEINEN LIEFERANTEN WIE

VORLIEGEND („AS IS“) OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. HP WEIST ALLE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, GARANTIEEN UND BEDINGUNGEN VON SICH, OB AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH, EINSCHLIESSLICH – ABER NICHT BESCHRÄNKT DARAUF – DES BESTEHENS RECHTMÄSSIGEN EIGENTUMS UND DER NICHTVERLETZUNG VON SCHUTZRECHTEN DRITTER, JEDLICHER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, VERPFLICHTUNGEN UND BEDINGUNGEN HINSICHTLICH ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND VIRENFREIHEIT IN BEZUG AUF DAS SOFTWAREPRODUKT. In einigen Staaten/Rechtsordnungen ist der Ausschluss von impliziten Garantien oder Beschränkungen der Dauer von impliziten Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gilt der oben genannte Ausschluss möglicherweise nicht als Ganzes für Sie.

IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND ENTHÄLT DIE SOFTWARE GARANTIEEN, DIE UNTER AUSTRALISCHEN UND NEUSEELÄNDISCHEN VERBRAUCHERGESETZEN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. AUSTRALISCHE VERBRAUCHER HABEN ANSPRUCH AUF AUSTAUSCH ODER RÜCKERSTATTUNG BEI EINEM FEHLER GRÖßEREN AUSMAßES UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR SONSTIGE NACH VERNÜNFTIGEM ERMESSEN VORHERSEHBARE VERLUSTE ODER SCHÄDEN. AUSTRALISCHE VERBRAUCHER HABEN EBENSO ANSPRUCH AUF REPARATUR ODER AUSTAUSCH DER SOFTWARE, FALLS DEREN QUALITÄT NICHT AKZEPTABEL IST UND DER FEHLER KEINEM GRÖßEREN FEHLER GLEICHKOMMT. NEUSEELÄNDISCHE VERBRAUCHER, DIE GÜTER FÜR DEN PERSÖNLICHEN, HEIMISCHEN ODER HAUSHALTSGEBRAUCH ERWERBEN ODER ZUM VERBRAUCH UND NICHT ZU GESCHÄFTSZWECKEN („NEUSEELÄNDISCHE VERBRAUCHER“) HABEN ANSPRUCH AUF REPARATUR, ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG BEI EINEM FEHLER UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR SONSTIGE NACH VERNÜNFTIGEM ERMESSEN VORHERSEHBARE VERLUSTE ODER SCHÄDEN.

10. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. Entsprechend den lokalen gesetzen, ungeachtet jeglicher schäden, die ihnen aus welchem grund auch immer entstehen können, ist die gesamte haftung von hp und deren

lieferanten unter allen bestimmungen dieser eula und ihr ausschliesslicher anspruch für alles oben genannte beschränkt auf den tatsächlichen schaden, bis zu dem von ihnen für die software tatsächlich gezahlten betrag oder us-\$ 5,00, je nachdem, welcher betrag höher ist. DIE HAFTUNG VON HP ODER DESSEN LIEFERANTEN FÜR SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN JEDER ART (INSBESONDERE SCHÄDEN DURCH ENTGANGENEN GEWINN ODER VERLUST VON VERTRAULICHEN ODER ANDEREN INFORMATIONEN, DURCH GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, PERSONENSCHÄDEN, VERLUST DES SCHUTZES PERSONENBEZOGENER DATEN) AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES SOFTWAREPRODUKTS ODER ANDEREN SCHÄDEN IN VERBINDUNG MIT BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS WIRD IM GRÖSSTMÖGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG AUSGESCHLOSSEN. In einigen Staaten/Rechtsordnungen ist der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden nicht zulässig. In diesem Fall gilt die oben genannte Beschränkung oder der Ausschluss eventuell nicht für Sie.

11. EINGESCHRÄNKTE RECHTE DER US-REGIERUNG.

Übereinstimmung mit FAR 12.211 und 12.212 werden kommerzielle Computer-Software, Dokumentation zu Computer-Software und technische Daten für kommerzielle Waren für die US-Regierung gemäß der kommerziellen Standardlizenz von HP lizenziert.

12. EINHALTUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN IN BEZUG AUF DEN EXPORT.

Sie sind verpflichtet, die Gesetze und Vorschriften der USA und anderer Länder („Exportgesetze“) einzuhalten, um sicherzustellen, dass (1) beim Export des Softwareprodukts nicht direkt oder indirekt gegen Exportgesetze verstoßen wird und (2) das Softwareprodukt nicht für Zwecke genutzt wird, die durch Exportgesetze untersagt sind, insbesondere nicht zur Verbreitung nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen.

13. HANDLUNGSFÄHIGKEIT UND BEFUGNIS ZUM

VERTRAGSABSCHLUSS. Sie erklären, dass Sie nach dem an Ihrem Wohnsitz gültigen Recht volljährig sind, und gegebenenfalls, dass Ihr

Arbeitgeber Ihnen die Befugnis zum Abschluss dieses Vertrags erteilt hat.

14. ANWENDBARES RECHT. Diese EULA unterliegt den Gesetzen des Landes, in dem das Zubehör erworben wurde.

15. VOLLSTÄNDIGE VEREINBARUNG. Dieser Lizenzvertrag (einschließlich aller Ergänzungen oder Änderungen zu diesem Lizenzvertrag, die diesem HP Produkt beigelegt sind) stellt den gesamten Vertrag zwischen Ihnen und HP in Bezug auf die Software dar und ersetzt alle früheren oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Absprachen, Angebote oder Zusicherungen bezüglich der Software oder anderer Gegenstände, die in diesem Lizenzvertrag abgedeckt werden. Insofern die Bestimmungen von HP Richtlinien oder Programmen für Support-Services im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Lizenzvertrags stehen, haben die Bestimmungen dieses Lizenzvertrags Vorrang.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen können Marken der jeweiligen Firmen sein. Soweit gesetzlich zulässig sind die einzigen Garantien für HP Produkte und Services die in den Garantiehinweisen genannten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Garantie. Soweit gesetzlich zulässig, ist HP nicht haftbar für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Erste Ausgabe: August 2015

817678-041